

역할: 변호사

피고인이 억울하지 않도록 돕는 사람

변호사는 무조건 편드는 사람이 아닙니다. 피고인의 입장을 듣고, 법과 증거에 맞게 설명합니다.

배울 내용

- ☐ 피고인의 말을 끝까지 듣고 사실을 정리합니다.
- ☐ 인정할 사실과 다르게 설명할 사실을 구분합니다.
- ☐ 검사의 증거가 충분한지 살펴봅니다.
- ☐ 책임이 있더라도 너무 무거운 회복 방법은 조정할 수 있습니다.

조사할 내용

1. 피고인은 실제로 무엇을 했나요?

2. 일부러 한 행동인가요, 실수인가요?

3. 그럴 수밖에 없었던 이유가 있나요?

4. 법에서 예외로 볼 수 있는 상황인가요?

5. 검사의 증거는 사건 전체를 설명하나요?

6. 피고인이 이미 사과하거나 해결하려고 했나요?

7. 더 알맞은 회복 방법은 무엇인가요?

미리 적어둘 자료

피고인 입장

피고인이 설명한 일을 그대로 정리합니다.

인정하는 사실

맞다고 인정하는 부분.

다른 설명

검사의 주장과 다르게 볼 수 있는 부분.

억울한 점

오해, 실수, 예외 사유를 씁니다.

반박 질문

검사나 증인에게 물어볼 질문.

회복 제안

피고인이 실천할 수 있는 현실적인 방법.

최종 의견

책임 없음, 책임 약함, 회복 방법 조정 중 하나.

변호사 말하기 틀

변호사

존경하는 판사님, 변호인은 피고인의 행동을 다음과 같이 설명하고자 합니다.

변호사

피고인이 _____한 것은 맞습니다. 하지만 이 행동은 _____ 때문에 일어난 일입니다.

변호사

또한 _____라는 점에서 책임이 없거나 약하다고 생각합니다. 회복 방법은 _____가 적절합니다.